

1502792-50.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Aparecido de Oliveira

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 20 horas, na rua João Martíni, 2195, nesta cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502792-50.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502792-50.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Aparecido de Oliveira

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 20 horas, na rua João Martíni, 2195, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de cocaína acondicionadas em invólucros plásticos do tipo eppendorf, pesando 18,3g (dezoito gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 90/94 e 105).

Recebida a denúncia (pág. 107/108), o réu foi citado (pág. 127).

Durante a instrução foram ouvidos os dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica de pág. 140).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos

da denúncia (pág. 145/147).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 155/163).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão da pág. 08, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 32/34, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 99/101.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório o guarda civil Willian Roberto Monzi narrou que realizava patrulhamento quando recebeu informação de que, no endereço descrito na denúncia havia um indivíduo trajando blusa de frio de cor vinho e um shorts de cor preta comercializando droga. Rumou ao local e lá visualizou o acusado, que ostentava as mesmas características, o qual foi abordado e com ele foram localizadas 28 (vinte e oito) porções de cocaína no interior de sua blusa. Aduziu que naquela oportunidade o réu confessou a prática ilícita, explicando que cada porção era vendida pela quantia de R\$ 10,00 (dez reais) e que, a cada kit de 28 (vinte e oito) porções vendidas, ele receberia 03 (três) como pagamento.

No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda, o guarda civil Jaime Rodrigues Filho.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva. Narrou que a droga apreendida era destinada ao seu consumo próprio e de dois conhecidos que também estavam no local da abordagem. Por fim, disse que não conhecia os agentes públicos responsáveis por sua prisão.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito de tráfico.

Consigno, ainda, que os depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, os guardas civis não conheciam o acusado e não teria motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266).

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, o pedido acusatório deve ser acolhido.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pág. 49 (autos nº 1500302-67.2018.8.26.0569), que ensejará o reconhecimento da reincidência, Rafael não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 49 (autos nº 1500302-67.2018.8.26.0569) que demonstra a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rafael deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista sua reincidência. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA